



PUTUSAN

Nomor 875/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dewi Purwantiningsih, beralamat di Kebonsari VI/4 Kel. Kebonsari, Kec. Jambangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 010/SK/EDR-LF/VII/2024, tertanggal 26 Juli 2024, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama **Edward Dewaruci, S. H., M.H., CLA., Andika Simamora, S. H.**, Para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Edward Dewaruci Advocate Counselor at Law**" berkedudukan di Gedung Medan Pemuda, 7th floor, Suite 702, Jl. Pemuda No. 27 - 31, Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

Indra Septyan Dwi Irawanto, beralamat di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mempelajari surat bukti yang diajukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2024, dengan Register Nomor 875/Pdt.G/2024/ PN Sby pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun dasar dari Gugatan Wanprestasi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PASKITA) No. I/03-11/2023, tanggal 3 November 2023 (Perjanjian Kerjasama) yang akan dilaksanakan pada 24 s.d 25 Mei 2024;

2. Bahwa kemudian dalam Perjanjian Kerjasama telah dijelaskan posisi para pihak sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama (**Tergugat**) merupakan pelaksana utama dalam event PASKITA yang mengelola kegiatan atau acara pameran, konser, lomba, kompetisi, festival, pembukaan, acara peluncuran produk, dan kegiatan promosi;
- b. Pihak Kedua (**Penggugat**) merupakan pendana / investor yang memberikan tambahan modal usaha dalam event PASKITA;

Sehingga berdasarkan hal tersebut, sudah jelas kedudukan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dalam Perjanjian Kerjasama;

3. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama juga telah disepakati tentang hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

- a. Pihak Pertama (**Tergugat**):
 - Membuat konsep atau rencana kegiatan atau acara secara lengkap dan detail dalam bentuk proposal beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - Mengimplementasikan atau melaksanakan kegiatan atau acara yang telah disepakati oleh Para Pihak;
 - Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan atau acara secara detail beserta dengan laporan keuangan pada setiap proyek kegiatan atau acara yang terselenggara maksimal 7 (tujuh) hari setelah kegiatan atau acara;
 - **Segala keuntungan ataupun kerugian usaha, serta pengembalian modal, wajib dipertanggungjawabkan bersama;**
- b. Pihak Kedua (**Penggugat**):
 - Melakukan penilaian, analisa, dan persetujuan dari konsep yang telah dibuat oleh Pihak Pertama;
 - Memberikan modal untuk penyelenggaraan suatu proyek kegiatan atau acara yang akan dikerjakan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak;
 - **Segala keuntungan ataupun kerugian usaha, serta pengembalian modal, wajib dipertanggungjawabkan bersama;**

Halaman 2 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah menyepakati risiko usaha dalam Perjanjian Kerjasama yang menyatakan sebagai berikut:

*"Apabila di tengah-tengah perjanjian kerjasama terjadi kendala usaha baik kendala teknis ataupun kendala non-teknis, maka Pihak Pertama wajib berkonsultasi dan berdiskusi dengan Pihak Kedua untuk mencari jalan keluar, serta **Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama bekerja untuk mengatasi kendala tersebut**"*

5. Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah disepakati jika terjadi sebuah perselisihan di kemudian hari, maka para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikannya pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang berbunyi sebagai berikut:

"Jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat juga ternyata tidak menyelesaikan perselisihan tersebut, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara Hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu kedua belah pihak memiliki tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya"

6. Bahwa Perjanjian Kerjasama yang disepakati antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 *burgerlijk wetboek* (BW) tentang Syarat-syarat Terjadinya Suatu Persetujuan yang Sah, sebagai berikut:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. **Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya:**

"dimana harus adanya kesesuaian kehendak antara Para Pihak mengenai hal-hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian"

- b. **Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:**

"berdasarkan pada ketentuan Pasal 1329 BW, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang"

- c. **Suatu pokok persoalan tertentu:**

"perjanjian harus memiliki objek atau pokok persoalan yang jelas. Artinya, apa yang menjadi kewajiban para pihak harus jelas dan spesifik. Objek ini bisa berupa barang, jasa, atau hak"



d. Suatu sebab yang tidak terlarang:

"adalah isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh Para Pihak, isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum"

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 BW, yang menyatakan:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Dalam praktek ilmu Hukum, dalam Pasal 1338 BW terdapat sebuah asas yang dikenal dengan "*Pacta Sunt Servanda*" yang berarti "*Agreements Must Be Kept*" dimana hal tersebut berarti semua orang yang membuat perjanjian maka mereka terikat terhadap perjanjian yang telah mereka buat. Sehingga sudah sepatutnya **Penggugat dan Tergugat dengan itikad baik harus tunduk dan patuh terhadap semua klausul-klausul yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama;**

8. Bahwa para pihak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya, sehingga semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

9. Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, maka Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023 tertanggal 3 November 2023, adalah sah dan berharga menurut Hukum;

10. Bahwa sudah jelas dan terang jika antara **Penggugat dan Tergugat** memiliki hubungan Hukum sah yang dan mengikat dalam Perjanjian Kerjasama;

11. Bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) *herzien inlandsch reglement* (HIR) yang menyatakan:

"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka Penggugat jika ia suka, dapat memasukkan surat Gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah Hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"

Sehingga oleh karena **Penggugat dan Tergugat** telah sepakat untuk memilih domisili Hukum Pengadilan Negeri Surabaya serta berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR maka pengajuan Gugatan Wanprestasi yang diajukan oleh **Penggugat** pada Pengadilan Negeri Surabaya, telah tepat dan sesuai;



12. Bahwa kemudian **Tergugat** memberikan RAB yang dibutuhkan untuk pelaksanaan event PASKITA kepada **Penggugat** dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Sewa Venue	Rp. 155.000.000,-
Permit dan Pajak	Rp. 107.000.000,-
Equipment	Rp. 369.000.000,-
Master of Ceremony	Rp. 29.000.000,-
Talent Nasional + PPN 11%	Rp. 721.700.000,-
Pesawat Talent Nasional	Rp. 250.167.000,-
Hotel Talent Nasional	Rp. 62.000.000,-
Transportasi Talent Nasional	Rp. 63.000.000,-
Kebutuhan Talent Nasional	Rp. 25.500.000,-
Media Partner	Rp. 15.000.000,-
Kebutuhan Lain-Lain	Rp. 31.000.000,-
Element Support	Rp. 98.600.000,-
Pre Event	Rp. 4.500.000,-
Total RAB	Rp. 1.931.467.000,-

Sehingga diketahui kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan event PASKITA adalah sebesar **Rp. 1.931.467.000,-** (satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

13. Bahwa kemudian untuk mendukung perhitungan RAB event PASKITA, antara **Penggugat** dan **Tergugat** juga telah membuat rincian keuntungan yang akan diperoleh dari pelaksanaan event PASKITA sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Penjualan Tiket	Rp. 1.687.391.600,-
Sponsorship	Rp. 312.442.000,-
Sewa Tenant	Rp. 104.000.000,-
Total Pendapatan	Rp. 2.103.833.600,-



14. Bahwa perhitungan keuntungan yang akan diperoleh dari event PASKITA adalah sebesar **Rp. 172.366.600,-** (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Revenue event PASKITA	Rp. 2.103.833.600,-
Fix RAB event PASKITA	Rp. 1.931.467.000,-
Total Keuntungan	Rp. 172.366.600,-

15. Bahwa karena RAB dan Revenue event PASKITA yang diberikan oleh **Tergugat** telah memperoleh kesepakatan bersama dengan **Penggugat**, maka demi kelancaran serta terlaksananya event PASKITA, kemudian **Penggugat** memberikan dana sebesar **Rp. 1.846.992.468,-** (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah);

16. Bahwa dengan telah diberikannya dana sebesar **Rp. 1.846.992.468,-** (satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) oleh **Penggugat** untuk pelaksanaan event PASKITA, telah menunjukkan keseriusan dan itikad baik **Penggugat** dalam menjalankan tugasnya sebagai pendana / investor, sehingga **Penggugat telah memenuhi apa yang telah diperjanjikan** dalam Perjanjian Kerjasama;

17. Bahwa setelah event PASKITA selesai dilaksanakan, maka dibuatlah rincian laporan keuangan dan didapatkan rincian hasil penjualan tiket serta pemasukan dalam event PASKITA sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Penjualan Tiket event PASKITA	Rp. 786.174.954,-
Sponsorship Rokok Djarum	Rp. 114.142.500,-
Sponsorship Extra Joss	Rp. 10.000.000,-
Penjualan Rokok Djarum	Rp. 11.546.000,-
Penjualan Cheers	Rp. 10.743.000,-
Pendapatan Tenant	Rp. 10.000.000,-
Total Pemasukan	Rp. 1.010.606.454,-



Sehingga hasil dari penjualan tiket serta pemasukan dalam event PASKITA diperoleh dana sebesar **Rp. 1.010.606.454,-** (satu milyar sepuluh juta enam ratus enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah);

18. Bahwa kemudian modal yang telah dikeluarkan oleh **Penggugat** telah dikembalikan sebagian, yaitu sebesar **Rp. 1.010.606.454,-** (satu milyar sepuluh juta enam ratus enam ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dari dana yang telah diperoleh melalui penjualan tiket dan pemasukan dalam event PASKITA;

19. Bahwa atas rincian keuangan diatas, masih terdapat dana milik **Penggugat** yang masih belum terbayarkan sebesar **Rp. 836.386.014,-** (delapan ratus juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Dana yang dikeluarkan oleh Penggugat	Rp. 1.846.992.468,-
Dana yang telah diterima Penggugat	Rp. 1.010.606.454,-
Total	Rp. 836.386.014,-

20. Bahwa setelah dikembalikannya sebagian modal **Penggugat** pasca event PASKITA, diketahui bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** masih mempunyai kekurangan pembayaran kepada beberapa *vendor* dalam event PASKITA sebesar **Rp. 441.680.000,-** (empat empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

21. Bahwa tidak ada dana milik **Tergugat** sama sekali yang disetorkan dan digunakan dalam pelaksanaan event PASKITA;

22. Bahwa dana yang dibutuhkan untuk menutup kekurangan dari *Fix RAB* event PASKITA telah disepakati antara **Penggugat** dan **Tergugat** akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil dari penjualan tiket dan keuntungan yang akan diperoleh dari event PASKITA;

23. Bahwa pada nyatanya **Tergugat** sebagai pelaksana utama event PASKITA tidak bertanggungjawab akan hal tersebut, karena dengan sengaja **Tergugat** menghindar dan tidak pernah membalas pesan dari **Penggugat** melalui aplikasi *Whatsapp*, dimana dalam hal ini **Penggugat** bertujuan untuk mempertanyakan serta mendiskusikan terkait kewajiban pelunasan biaya kepada para *vendor* dalam event PASKITA;

24. Bahwa semenjak **Tergugat** tidak membalas pesan **Penggugat** yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp*, **Penggugat** sudah secara terus-



menerus mencoba untuk menghubungi dan menemui **Tergugat** dengan segala cara, namun tidak ada hasil yang diperoleh **Penggugat**;

25. Bahwa selain **Tergugat** secara sengaja menghindari dari **Penggugat**, **Tergugat** juga secara nyata menghindari para *vendor* yang juga menghubungi **Tergugat** setelah terlaksananya *event* PASKITA, namun tidak ada yang mendapatkan tanggapan dari **Tergugat**;

26. Bahwa oleh karena hal-hal yang dilakukan oleh **Tergugat** tersebut, sampai dengan Gugatan Wanprestasi ini diajukan, **Penggugat** secara terus-menerus dikejar-kejar oleh para *vendor* dalam *event* PASKITA untuk dapat segera melakukan pelunasan kekurangan biaya, dikarenakan telah melebihi jangka waktu yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama;

27. Bahwa selain hal tersebut, **Penggugat** juga sempat beberapa kali didatangi oleh *vendor* dalam *event* PASKITA untuk meminta pelunasan kekurangan pembayaran, dimana itu sangat merugikan **Penggugat**;

28. Bahwa dikarenakan **Penggugat** tetap memiliki itikad baik terhadap para *vendor* dalam *event* PASKITA, maka **Penggugat** melakukan beberapa kali cicilan pembayaran kepada beberapa *vendor* dengan rincian sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
8 Juni 2024	Panggung, <i>Sound System</i> , dan <i>Lighting</i>	Rp. 5.000.000,-
10 Juni 2024	Transportasi	Rp. 25.000.000,-
15 Juli 2024	Kameraman	Rp. 1.000.000,-
Total		Rp. 31.000.000,-

Sehingga hal tersebut semakin menambah beban kerugian yang dialami oleh **Penggugat** sebesar **Rp. 31.000.000,-** (tiga puluh satu juta rupiah);

29. Bahwa setelah dilakukan beberapa kali cicilan terhadap beberapa *vendor* dalam *event* PASKITA, maka kekurangan pembayaran terhadap para *vendor* menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah
Panggung, <i>Sound System</i> , dan <i>Lighting</i>	Rp. 205.000.000,-



Hotel	Rp. 44.000.000,-
Transportasi	Rp. 17.910.000,-
Transportasi Artis Luar Kota	Rp. 1.970.000,-
Keamanan	Rp. 19.000.000,-
Bintang <i>Pyramid</i>	Rp. 3.000.000,-
<i>Volunteer</i>	Rp. 36.200.000,-
Kru event PASKITA	Rp. 39.600.000,-
Kameraman	Rp. 5.500.000,-
<i>Liaison Officer</i> (LO)	Rp. 10.500.000,-
Bambu Balap	Rp. 20.000.000,-
SOD	Rp. 8.000.000,-
Total	Rp. 410.680.000,-

Sehingga total kekurangan pembayaran yang harus diselesaikan terhadap para *vendor* dalam event PASKITA adalah sebesar **Rp. 410.680.000,-** (empat ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

30. Bahwa oleh karena hal tersebut, Kerugian Materiil yang dialami oleh **Penggugat** bertambah menjadi **Rp. 867.386.014,-** (delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut

Keterangan	Jumlah
Dana Penggugat yang belum terbayarkan	Rp. 836.386.014,-
Pengeluaran Penggugat untuk cicilan kekurangan pembayaran <i>vendor</i>	Rp. 31.000.000,-
Total	Rp. 867.386.014,-

31. Bahwa atas cicilan kepada beberapa *vendor* dalam event PASKITA yang telah dilakukan oleh **Penggugat** seperti pada rincian diatas, **Tergugat** sama sekali tidak mengeluarkan biaya apapun;
32. Bahwa dikarenakan **Tergugat** secara terus-menerus menghindar dari **Penggugat**, maka untuk mempertegas niat dan tujuan **Penggugat**, maka kuasa Hukum **Penggugat** telah mengirimkan beberapa kali Somasi / Peringatan kepada **Tergugat**, sebagai berikut:



- a. Somasi I dengan No. 020/SK/Ed.d-LF/VII/2024 pada tanggal 29 Juli 2024 yang telah diterima sendiri oleh **Tergugat**;
- b. Somasi II dengan No. 022/SK/Ed.d-LF/VII/2024 pada tanggal 2 Agustus 2024 yang telah diterima sendiri oleh **Tergugat**;
- c. Somasi III (terakhir) dengan No. 024/SK/Ed.d-LF/VII/2024 pada tanggal 5 Agustus 2024 yang telah diterima sendiri oleh **Tergugat**;

Untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan kekurangan biaya pelunasan kepada para *vendor* dalam event PASKITA secara bersama-sama;

33. Bahwa terhadap Somasi / Peringatan yang telah dikirimkan oleh Kuasa Hukum **Penggugat**, **Tergugat** tetap tidak memiliki itikad baik kepada **Penggugat**, dengan memberikan tanggapan atas Somasi / Peringatan tersebut sebagai berikut:

*"Saya merasa keberatan dengan klaim yang diajukan. **Karena saya tidak memiliki kewajiban atas jumlah yang disebutkan**"*

Sehingga sudah semakin jelas dan terang jika **Tergugat** berusaha dengan sangat keras **untuk menghindari dan melepaskan tanggungjawabnya sebagai pelaksana utama event PASKITA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati**;

34. Bahwa atas dasar uraian-uraian diatas, telah terbukti secara nyata jika **Tergugat** tidak memiliki itikad baik kepada **Penggugat**, dimana hal ini disampaikan oleh Prof. Subekti sebagai "Prinsip Itikad Baik" (*good faith*) yang menyatakan sebagai berikut:

"Prinsip itikad baik merupakan pondasi penting dalam Hukum kontrak. Ini berarti bahwa para pihak harus bertindak secara jujur dan adil dalam pelaksanaan kontrak, serta tidak menyalahgunakan hak atau kewajiban mereka. Dalam konteks jika salah satu pihak telah memenuhi prestasinya, mereka dianggap telah bertindak dengan itikad baik jika mereka melakukan segala sesuatu sesuai dengan perjanjian dan Hukum yang berlaku"

35. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1339 BW yang menyatakan:

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"



Dimana Pasal tersebut memperkuat terkait Prinsip Itikad Baik (*good faith*) jika **pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku**;

36. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 BW yang menyatakan:

"Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu"

Hal ini dikualifikasikan lagi oleh Prof. Subekti dalam buku "Hukum Perjanjian" yang menerangkan jika seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan Wanprestasi apabila salah satu unsur tidak dapat dipenuhi, maka dapat dikualifikasikan telah melakukan perbuatan Wanprestasi, antara lain:

- a. **Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan**;
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

37. Bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1238 BW, dapat diinterpretasikan jika dalam keadaan tanpa ketentuan waktu tertentu, maka kewajiban harus dipenuhi sesegera mungkin setelah perjanjian dibuat, kecuali terdapat kesepakatan lain antara para pihak;

38. Bahwa berdasar pada konsep Prof. Subekti tentang Perjanjian Bersyarat (*voorwaardelijke verbinten*) yang menyatakan:

*"Dalam perjanjian bersyarat, pelaksanaan kewajiban dapat bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa tertentu. Jika syarat tersebut terpenuhi (condition fulfilled), maka pihak yang berkewajiban harus melaksanakan kewajibannya. Jika pihak tersebut **tidak melaksanakan kewajibannya setelah syarat terpenuhi, maka hal ini bisa dianggap sebagai perbuatan Wanprestasi**";*

39. Bahwa berdasarkan pada "Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/PDT/2009" terkait Permasalahan Perjanjian, dimana salah satu pihak melakukan perbuatan Wanprestasi karena gagal membayarkan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian;

40. Bahwa oleh karena **Tergugat** secara nyata **tidak beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian, tidak melakukan apa yang disanggupi**,



tidak melakukan apa yang dijanjikan, serta tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, maka dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Wanprestasi;

41. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1239 BW jo. Pasal 1243 BW yang mengatur tentang penggantian biaya, menyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 1239 BW menyatakan:

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga"

b. Pasal 1243 BW menyatakan:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"

42. Bahwa oleh karena perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **Tergugat** dengan tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama yaitu menanggung secara bersama-sama beban kerugian yang timbul dalam event PASKITA, menyebabkan Kerugian Materiil kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 867.386.014,-** (delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu empat belas rupiah);

43. Bahwa untuk menghindari bertambahnya Kerugian Materiil yang telah dialami oleh **Penggugat** dan berdasarkan pada Perjanjian Kerjasama maka sudah sepatutnya Kerugian Materiil yang timbul dibebankan kepada **Tergugat** sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan kepada **Penggugat** sebesar 25% (dua puluh lima persen), sehingga dapat diperhitungkan sebagai berikut:

a. Kerugian yang harus ditanggung oleh **Tergugat**:

Rp. 867.386.014,- x 75% = Rp. 650.539.510,- (enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah), dimana dari total kerugian yang harus ditanggung oleh **Tergugat** akan dipergunakan untuk:



1. Membayar kekurangan pelunasan terhadap para *vendor* dalam event PASKITA sebesar **Rp. Rp. 410.680.000,-** (empat ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 2. Membayar kerugian yang dialami oleh **Penggugat** sebesar **Rp. 239.859.510,-** (dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);
 - b. Kerugian yang harus ditanggung oleh **Penggugat**:
Rp. 867.386.014,- x 25% = **Rp. 216.846.503,-** (dua ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah)
44. Bahwa demi menjamin adanya pembayaran atas Kerugian Materiil yang dialami **Penggugat** dan kekurangan pelunasan terhadap para *vendor* dalam event PASKITA yang dijabarkan di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya yang saat ini ditempati oleh **Tergugat**;
45. Bahwa apabila **Tergugat** tetap tidak bersedia melaksanakan pelunasan pembayaran para *vendor* dalam event PASKITA secara sukarela, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan penjualan secara lelang atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya yang saat ini ditempati oleh **Tergugat** yang dimana hasilnya dapat digunakan sebagai pembayaran Kerugian Materiil kepada **Penggugat** dengan cara melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran terhadap para *vendor* dalam event PASKITA sebesar **Rp. 410.680.000,-** (empat ratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
46. Bahwa berdasar pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Edisi Kedua" yang menyatakan:
"Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tentang Pengertian Sita Jaminan (*conservatoir beslag*), yang bertujuan untuk:



- a. Menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalam perkara tersebut;
- b. Tujuannya agar barang tersebut tidak digelapkan atau diasingkan oleh **Tergugat** selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut oleh **Penggugat** dapat terpenuhi, dengan menjual barang sitaan tersebut;

Sehingga dapat menjamin pemenuhan pembayaran tuntutan ganti rugi yang diajukan **Penggugat** berdasarkan perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh **Tergugat**, dapat meminta kepada Pengadilan agar diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang milik **Tergugat**".

47. Bahwa hal tersebut demi menjamin adanya kepastian Hukum bagi **Penggugat**, karena jika **Tergugat** tidak melakukan pelunasan pembayaran terhadap para *vendor* dalam event PASKITA, menyebabkan **Penggugat** harus menanggung seluruh kerugian pasca event PASKITA secara sendiri;

Berdasarkan uraian dalam Gugatan Wanprestasi diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM PENDAHULUAN

1. Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya, yang saat ini ditempati oleh **Tergugat**;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menerima Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023 tertanggal 3 November 2023 antara **Penggugat** dengan **Tergugat**;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat** terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023 tertanggal 3 November 2023, yaitu turut bertanggung jawab secara bersama-sama dengan **Penggugat** untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran terhadap para *vendor* dalam event PASKITA;



4. Menghukum **Tergugat** untuk mengganti Kerugian Materiil yang dialami oleh **Penggugat** sebesar **Rp. 650.539.510,-** (enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya yang saat ini ditempati oleh **Tergugat**;
6. Memerintahkan melakukan penjualan secara lelang atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya yang saat ini ditempati oleh **Tergugat**, jika **Tergugat** tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengganti Kerugian Materiil kepada **Penggugat** sebesar **Rp. 650.539.510,-** (enam ratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus sepuluh rupiah) setelah 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
7. Menghukum **Tergugat** untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran ganti kerugian berdasarkan isi putusan ini, hingga dilaksanakannya putusan atas perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Perlawanan (*verzet*), Bantahan, Banding, dan Kasasi;
9. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada **Tergugat**.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pihak Tergugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama MAKSUM ROSADIN, S.H., M.H., INDAH TRIYANTI, S.H., Kantor Hukum "MAKSUM ROSADIN AND PARTNERS" beralamat di Jl. Kebraon Indah Asri No.16, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Khadwanto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa setelah mediasi dilakukan, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 16 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut gagal / tidak berhasil ternyata tidak ada kesepakatan / Perdamaian dari para pihak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isi dan maksudnya atas pertanyaan Majelis hakim Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagaimana telah dituangkan dalam perbaikan gugatan tertanggal 10 September 2024 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak mengindahkan permintaan penggugat untuk melakukan Sita Jaminan maupun penjualan secara lelang atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B/20, RT. 13 / RW. Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya. Yang dimana rumah yang saya tempati tersebut merupakan bukan hak atas nama saya secara pribadi.
2. Secara kemampuan dan kesanggupan. Saya sanggup dan mampu untuk memberikan dana 3-5% dari total tuntutan yang ada sebagai bentuk pertanggung jawaban atas bentuk kerugian yang ditanggung secara bersama-sama.
3. Untuk perihal tuduhan wanprestasi kepada saya karna tidak dapat dihubungi dan dianggap tidak bertanggung jawab dan kabur. Izinkan saya menjawab pada saat itu saya selaku tergugat tidak bermaksud untuk melarikan diri dari tanggung jawab, tetapi pada saat itu handphone yang saya miliki sedang rusak tidak bisa dipakai, oleh sebab itu saya tidak bisa dihubungi. Dan untuk pertanggung jawaban dari team saya sendiri tetap berkomunikasi dengan para vendor untuk meminta dispensasi pembayaran, tetapi dari pihak penggugat beranggapan dari kita terutama saya tidak ada tanggung jawab sama sekali.

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan jawabannya melalui Penasihat Hukumnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, Tergugat menyangkal dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat pada Pokok Perkara dikarenakan Tergugat tidak Melakukan Perbuatan Wanprestasi yang didalilkan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar point 1 dan 2 dalam Pokok Perkara Gugatan Pengugat, Tergugat merupakan mitra yang bekerja sama dalam event Pasar Suka Cita (PASKITA) dan terjadi hubungan hukum terkait Perjanjian



Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023,
tertanggal 3 November 2024;

3. Bahwa, pada saat Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, juga telah dibuatlah Rekening bersama di Bank MANDIRI, No. rekening 1400599599579 atas nama DEWI PURWANTININGSIH, fungsi dari dibuka nya rekening tersebut agar pihak pertama maupun pihak kedua dalam perjanjian tersebut diatas bisa saling mengontrol mutasi keluar masuk uang pendapatan dari hasil event PASKITA;
4. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak mengindahkan teguran Penggugat dan sengaja menghindari Penggugat untuk bertemu. Tidak dapatnya Tergugat bertemu dengan Penggugat disebabkan Tergugat sedang sibuk dengan Pekerjaannya, dan Tergugat sering keluar kota untuk bekerja;
5. Bahwa, Tergugat telah melaksanakan hak dan kewajiban Perjanjian Kerjasama Event tersebut;
6. Bahwa, dalil-dalil Penggugat yang terkesan bertindak semaunya sendiri, menarik uang di rekening bersama tanpa sepengetahuan Pihak Pertama, membuat kerugian yang besar bagi Tergugat, karena Tergugat yang sudah menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan event tersebut sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
7. Bahwa, Penggugat sudah mengetahui segala resiko apabila event PASKITA dijalankan, hingga adanya Gugatan ini, sampai saat ini Tergugat tidak pernah diberitahu mengenai Laporan Keuangan Event PASKITA, dan hal tersebut sangat merugikan Tergugat;
8. Bahwa, Tergugat tidak memikirkan kerugian selama terjadinya Event PASKITA tersebut, secara Inmateriil Tergugat juga mengalami kerugian yang sangat besar atas perlakuan Penggugat, yang tidak ada itikad baik untuk duduk bersama menyelesaikan masalah dengan para Vendor event PASKITA;
9. Bahwa, Penggugat sebagai Pendana (Investor) seharusnya lebih terbuka pada Tergugat mengenai Laporan Keuangan serta Laporan Mutasi Rekening bersama yang berkaitan dengan Event PASKITA;
10. Bahwa, sudah menjadi kewajiban Penggugat sebagai Pendana untuk menyelesaikan segala biaya yang timbul dalam acara event PASKITA tersebut, sesuai dengan klausul dalam Perjanjian Kerjasama tersebut diatas;
11. Bahwa, tidak disebutkan nominal maupun presentase dalam perjanjian tersebut mengenai kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat;



12. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 43 sangat mengada-ada, Tergugat bukanlah investor atau pendana pada acara PASKITA tersebut, yang harus menanggung kerugian ratusan juta, kontribusi dan kewajiban Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan klausul Perjanjian Kerjasama hingga acara tersebut bisa dilaksanakan sampai selesai;

13. Bahwa, dalil Penggugat pada angka 44 sangatlah tidak relevan, Sita jaminan yang diminta atas sebidang tanah dan bangunan yang ditempati Tergugat bukanlah milik Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 875/Pdt.G/2024/PN.Sby, untuk berkenan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Tidak Terbukti melakukan Perbuatan Wanprestasi terhadap Penggugat Dewi Purwantiningsih.
3. Menghukum Penggugat sebagai Pendana / Investor dalam acara PASKITA untuk menyelesaikan segala kewajibannya pada para vendor acara.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 875/Pdt.G/2024/PN Sby berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Tergugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik, dan untuk Tergugat mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat-surat buktinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3523164109830004, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Event PASKITA No. I/03-11/2023, tertanggal 3 November 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Somasi I No. 020/SK/Ed.D-LF/VII/2024, tertanggal 30 Juli 2024, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Somasi I No. 020/SK/Ed.D-LF/VII/2024, tertanggal 30 Juli 2024, diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Somasi II No. 022/SK/Ed.D-LF/VIII/2024, tertanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Tanda Terima Somasi II No. 022/SK/Ed.D-LF/VIII/2024 tertanggal 2 Agustus 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Tanggapan Somasi II, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Somasi III No. 024/SK/Ed.D-LF/VIII/2024, tertanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Tanda terima Somasi III No. 024/SK/Ed.D-LF/VIII/2024, tertanggal 5 Agustus 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Laporan Pemasukan Sponsor Event PASKITA, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Laporan Pengeluaran Event PASKITA, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Laporan Pengeluaran Tambahan untuk cicilan kekurangan pembayaran kepada Vendor, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Laporan Penjualan Tiket Event PASKITA, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Bukti Transfer dan Rekening Koran Bank Central Asia (BCA), diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Rekening Koran Bank Central Asia (BCA), diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Tangkapan layar percakapan, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Tangkapan layar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Event PASKITA, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan sesuai asli/copynya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KIKY NOVYANA PRATIWI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam Perjanjian Kerjasama juga telah disepakati tentang hak dan kewajiban para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati risiko usaha dalam Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah memberikan RAB yang dibutuhkan untuk pelaksanaan event PASKITA kepada Penggugat;
- Bahwa untuk mendukung perhitungan RAB event PASKITA tersebut Penggugat dan Tergugat telah memberikan rincian yang akan diperoleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya untuk menyelenggarakan Ivent tersebut adalah 1 (satu) miliar lebih;
- Bahwa Ivent tersebut mengalami kerugian mencapai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sudah membayar sebagian kepada para Vendor dengan memakai uang Pribadi, sedangkan dari pihak Tergugat tidak mengeluarkan uang sama sekali kepada para Vendor;
- Bahwa Tergugat sengaja menghindari dari tanggung jawab yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung Bersama, bukti dari menghindari perjanjian tersebut adalah Tergugat sulit dihubungi, baik dari telpon seluler (hand phone) yang tidak pernah diangkat Ketika dihubungi ataupun dari chat whatsapp yang tidak pernah dibalas;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada hubungan pertemanan sebelumnya dengan para Vendor;
- Bahwa saksi mengakui bahwa Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat dia sendiri yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak tau menahu terkait adanya rekening Bersama di bank Mandiri, namun saksi mengetahui bahwa Penggugat melakukan transfer pembayaran melalui bank BCA kepada para vendor;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan surat-surat buktinya sebagai berikut :

1. Fotocopy e-statement Bank Mandiri Nomor Rekening 1400599599579, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578090309990002, atas nama INDRA SEPTYAN DWI IRAWANTO, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Screenshot whatsapp, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Screenshot whatsapp, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat pernyataan atas nama DEWI PURWANTININGSIH, tertanggal 18 Juni 2024, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama DEWI PURWANTININGSIH, tertanggal 03 Juni 2024, diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut diatas telah dimeteraikan secukupnya dan telah dicocokkan sesuai asli/copynya;

Halaman 20 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi LUQMANNUL HAKIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena rekan kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berinteraksi dengan Tergugat baik sebelum maupun setelah Ivent itu dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa dalam rekening Bersama, pada awalnya bisa mengakses namun ditengah perjalanan tidak bisa;
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca tentang isi Perjanjian yang telah disepakati Bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengakui jika ada kerugian dalam event tersebut, maka akan ditanggung Bersama sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang seberapa besar kerugian yang dialami oleh Penggugat selaku Investor pada event PASKITA tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-11 yaitu Laporan Pengeluaran Event PASKITA yang membuktikan jika Penggugat telah melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa saksi mengakui bahwa pernah lihat tapi tidak yakin terkait dengan ditunjukkannya bukti P-12 yang mana Laporan Pengeluaran Tambahan dari Vendor yang membuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa saksi mengakui tidak pernah mengetahui Ketika ditunjukkan bukti P-14 yaitu Bukti Transfer dan Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) yang membuktikan jika Penggugat dengan itikad baik masih terus berusaha untuk membayar kekurangan para Vendor dalam Event PASKITA;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Tergugat bukti P-15 yang mana Penggugat telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan RAB dalam melakukan pendanaan pada Event PASKITA;
- Bahwa tidak pernah memohonkan untuk meminta Laporan Keuangan kepada Penggugat;

2. Saksi HARDJANTO ARDHI PRAKOSO;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai Kliennya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan tanda tangan kontrak dilakukan di Kantor Ibu Dewi dan ada 4 (empat) saksi yang ikut tanda tangan;
- Bahwa Investor atau Penggugat sudah bayar DP nya sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) kemudian bayar lagi Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah lagi sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) jadi total 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa pencairan dari sponsor dari teamnya Tergugat;
- Bahwa pencairan secara kredit dilakukan oleh Bu Dewi;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi diatas, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 20 Mei 2025 dan Kuasa Tergugat tanggal 20 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka hal-hal yang telah diuraikan didalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat pada intinya adalah antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023, tanggal 3 November 2023 (Perjanjian Kerjasama) yang dilaksanakan pada 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024. Tergugat merupakan pelaksana utama dalam event PASKITA yang mengelola kegiatan atau acara pameran, konser, lomba, kompetisi, festival, pembukaan, acara peluncuran produk, dan kegiatan promosi, sedangkan Penggugat merupakan pendana / investor yang memberikan tambahan modal usaha dalam event PASKITA;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan event tersebut setelah dilakukan perhitungan, Penggugat dan Tergugat masih mempunyai kekurangan pembayaran kepada beberapa vendor dalam event PASKITA sebesar Rp. 441.680.000,- (empat empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dan atas adanya kekurangan pembayaran tersebut, Tergugat sama sekali tidak mau memenuhi kewajibannya untuk bersama Penggugat

Halaman 22 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan pembayaran yang harus diselesaikan terhadap para *vendor* dalam event PASKITA;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penggugat juga telah melakukan somasi kepada Tergugat agar mau memenuhi prestasinya sebagaimana perjanjian yang disepakati dengan Penggugat tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat menyebabkan Penggugat harus menanggung seluruh kerugian pasca event PASKITA secara sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Tergugat membenarkan merupakan mitra yang bekerja sama dalam event Pasar Suka Cita (PASKITA) dan terjadi hubungan hukum terkait Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023, tertanggal 3 November 2024, tetapi dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan nominal maupun presentase dalam perjanjian tersebut mengenai kerugian yang harus ditanggung oleh Tergugat dan Tergugat bukanlah investor atau pendana pada acara PASKITA tersebut, yang harus menanggung kerugian ratusan juta, kontribusi dan kewajiban Tergugat sudah dilaksanakan sesuai dengan klausul Perjanjian Kerjasama hingga acara tersebut bisa dilaksanakan sampai selesai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta pembuktian oleh kedua belah pihak, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang sudah menjadi tetap atau setidaknya tidak disangkal sehingga telah menjadi fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023, tertanggal 3 November 2024 yang berkaitan dengan kerja sama dalam event Pasar Suka Cita (PASKITA) yang mengelola kegiatan atau acara pameran, konser, lomba, kompetisi, festival, pembukaan, acara peluncuran produk, dan kegiatan promosi;
- Bahwa atas perjanjian kerjasama tersebut pelaksanaan eventnya telah selesai dilakukan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dari apa yang didalilkan Penggugat dan Tergugat, maka persoalan hukum yang menjadi persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah "*apakah Tergugat telah melakukan Perbuatan wanprestasi atas perjanjian kesepakatan tersebut?*" Sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan "*barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau guna menguatkan*"

Halaman 23 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PN Sby



haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang bahwa untuk menyatakan bahwa benar telah terjadi perbuatan wanprestasi, maka yang harus dinilai dan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah mengenai apakah perjanjian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Para pihak, yang akan dipertimbangkan adalah alat-alat bukti sepanjang ada hubungannya dengan perkara gugatan ini sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1313 KUHPdata menyebutkan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1320 KUHPdata menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu Pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang bahwa mengutip pendapat Subekti dalam buku “Hukum Perjanjian terbitan Jakarta: Intermasa Hal 1 cetakan tahun 2002 disebutkan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menarik Norma/aturan hukum dan teori tersebut ke dalam perkara a quo untuk menilai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;

Menimbang bahwa adalah telah menjadi fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023, tanggal 3 November 2023 (Perjanjian Kerjasama) yang akan dilaksanakan pada 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;

Menimbang bahwa Perjanjian tersebut berisikan perjanjian mengenai kesepakatan Kerjasama mengelola kegiatan atau acara pameran, konser, lomba, kompetisi, festival, pembukaan, acara peluncuran produk, dan kegiatan



promosi dengan pembagian hasil keuntungan sebesar 50% untuk pihak Penggugat dan 50% untuk pihak Tergugat;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa surat perjanjian Kerjasama event Paskita No. I/03-11/2023, tanggal 3 November 2023

Menimbang bahwa setelah hakim mempelajari bukti surat tersebut, hakim berpendapat bahwa lahirnya perjanjian tersebut telah dilakukan dengan dasar persetujuan kedua belah pihak, tidak terdapat paksaan maupun kekhilafan, dilakukan oleh para pihak dengan kesadaran, yang dilakukan dengan akal sehat dan persetujuan itu dilakukan secara terang dihadapan notaris oleh kedua belah pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat maka terhadap bukti surat ini memiliki pembuktian yang kuat;

Menimbang bahwa demikian pula dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi KIKI yang menyatakan bahwa benar telah terjadi perjanjian tertulis Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023 antara Penggugat dan Tergugat, dan didalamnya juga telah disepakati tentang hak dan kewajiban para pihak, menurut saksi atas penyelenggaraan event tersebut penyelenggaranya mengalami kerugian mencapai Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan pembayarannya kepada vendor memakai uang Pribadi Penggugat, sedangkan dari pihak Tergugat tidak mengeluarkan uang sama sekali, menurut saksi Tergugat sengaja menghindari dari tanggung jawab yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang mana apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung Bersama;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis Hakim, Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Undang undang pasal 1313 KUHPdata dan pasal 1320 KUHPdata, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap petitum angka 2 Penggugat ini beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian tersebut ?

Menimbang bahwa oleh karena Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023, tanggal 3 November 2023 antara Penggugat dan tergugat sebagaimana dalam perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat atas event tersebut sebagaimana bukti yang diajukan (vide bukti P-14 sampai dengan bukti P-17) Penggugat telah melakukan pembayaran kekurangan kepada vendor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlibat dalam event PASKITA, sedangkan Tergugat sebagaimana bukti surat yang diajukan (vide bukti T-1 sampai dengan bukti T-6) serta keterangan para saksi yang dihadirkan yaitu saksi LUQMANNUL HAKIM menyatakan jika ada kerugian dalam event tersebut, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan Perjanjian yang telah disepakati, ternyata Tergugat atas kerugian yang diderita dalam penyelenggaraan event tersebut menurut saksi belum melakukan kewajibannya sebagaimana ketentuan isi perjanjian yang telah disepakati;

Menimbang bahwa ketentuan pasal 1338 KUHPdata menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang bahwa Tergugat belum pernah membayar kepada para Vendor sebagaimana yang telah dilakukan Penggugat dengan mendasarkan perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023, tanggal 3 November 2023 yang telah mereka sepakati, dimana dalam pasal 2 jangka waktu Kerjasama telah dituangkan bahwa "*hak bagi hasil pihak Pertama (Penggugat) dan pihak kedua masing masing sebesar 50% pihak pertama dan 50% pihak Kedua*" in casu berarti tanggungjawab para pihak jika terjadi kerugian juga ditanggung dengan nilai sama-sama 50%, dan terhadap hal ini majelis menilai jika Tergugat tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk ikut menyelesaikan kewajibannya atas kerugian yang diderita atas pelaksanaan Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga menurut Majelis hakim Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga terhadap petitum mengenai hal ini, dapat dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat tidak dapat mematahkan dalil Penggugat dan dalil sangkalan yang dipancarkan oleh Tergugat adalah dalil yang tidak relevan, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat yang menuntut menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 634.114.510,- (enam ratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu lima ratus sepuluh rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 26 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap perbuatan wanprestasi, dalam ketentuan undang undang dapat dilakukan tuntutan ganti rugi mengenai penggantian biaya, atau kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1243 KUHPdata, namun oleh karena Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat merinci besaran kerugian yang telah dialami secara nyata yang belum dilakukan pembayaran kepada vendor atas pelaksanaan Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) dari tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024 , dan hanya bersandar pada suatu perkiraan saja, yang hasilnya tidak dapat dipastikan, maka menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat angka 4 patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya yang saat ini ditempati oleh, menurut Majelis Hakim oleh karena sampai dengan saat ini majelis Hakim tidak pernah melakukan dan meletakkan sita jaminan atas tanah tersebut, maka terhadap petitum angka 5 harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 6 Penggugat yang menuntut agar memerintahkan melakukan penjualan secara lelang atas sebidang tanah dan bangunan di Jl. Medayu Utara XXVIII B No. 20, RT. 13 / RW. 06, Kel. Medokan Ayu, Kec. Rungkut, Surabaya yang saat ini ditempati oleh Tergugat, jika Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk mengganti Kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 634.114.510,- (enam ratus tiga puluh empat juta seratus empat belas ribu lima ratus sepuluh rupiah) setelah 7 (tujuh) hari sejak Putusan ini berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), menurut majelis oleh karena belum dapat ditentukan secara riil mengenai kerugian materiil yang telah diderita Penggugat atas pelaksanaan Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA), maka terhadap petitum tentang hal ini juga harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 7 Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran ganti kerugian berdasarkan isi putusan ini, hingga dilaksanakannya putusan atas perkara ini, menurut Majelis Hakim karena dalam perkara ini adalah masalah hutang piutang yang memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang dalam hal ini dapat dilaksanakan dengan

Halaman 27 Putusan Nomor 875/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi riil, sebagaimana vide Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972 dan No. 307 K/Sip/1976, maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yang menuntut agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya Hukum Perlawanan (*verzet*), Bantahan, Banding, dan Kasasi, menurut Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan untuk itu sebagaimana vide SEMA No. 3/thn 2000 maka terhadap petitum ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, ternyata petitum gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata, HIR, KUHPerdata dan segala peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga menurut Hukum, Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023 tertanggal 3 November 2023 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama Event Pasar Suka Cita (PASKITA) No. I/03-11/2023 tertanggal 3 November 2023, yaitu turut bertanggung jawab secara bersama-sama dengan Penggugat untuk menyelesaikan pelunasan pembayaran terhadap para *vendor* dalam event PASKITA;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.665.000,- (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H dan Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Penggugat melalui email edward.dewaruci@yahoo.com, dan Kuasa Tergugat melalui email indahtriyanti.79@gmail.com;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor (ATK)	: Rp 150.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 345.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp 100.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)